

1500620-66.2022.8.26.0583

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALESSANDRO CORREA LEITE

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/09/2022

... após a abordagem, confessado o tráfico de drogas.

Nesse contexto, tratando-se de situação de fundada suspeita do cometimento do delito de tráfico de entorpecentes, a atuação dos policiais militares encontra-se revestida de legalidade, nos termos do artigo 240, § 2º, e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal.

A despeito do precedente invocado pela defesa técnica em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente - 1ª Vara Criminal

Av. Cel. José Soares Marcondes. 2201, Presidente Prudente-SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

processo 1500620-66.2022.8.26.0583 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500620-66.2022.8.26.0583

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência DV7931-1/2022

Autora:

Justiça Pública

Réu(s):

BRUNO RANIELLE FORTUNATO

Juiz de Direito: Dr. Alessandro Correa Leite

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofertou denúncia em face de BRUNO RANIELLE FORTUNATO, imputando-lhe a prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia que, no dia 22 de julho de 2022, por volta das 19h00, na Rua Denuncio David, nº 696, Jardim Barcelona, nesta cidade e Comarca de Presidente Prudente, o denunciado trazia consigo, guardava e tinha em depósito drogas, para fins de fornecimento a terceiros, ainda que gratuitamente, consistente em: (i) 01 (uma) porção de cocaína, na forma de crack, com peso líquido total de 0,87 g (oitenta e sete centigramas - lacre nº 0036788); (ii) 01 (uma) porção de Cannabis Sativa Lineu, popularmente conhecida como maconha, com peso líquido de 1,63 g (um grama e sessenta e três centigramas - lacre nº 0036786), e mais 03 (três) porções, acondicionadas em forma de tabletes, da mesma substância, com peso líquido de 184,44 g (cento e oitenta e quatro gramas e quarenta e quatro centigramas - lacre nº 0036787), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Segundo a acusação, o denunciado adquiriu as drogas acima descritas de terceira pessoa até o momento não identificada e passou a trazê-las consigo, bem como guardou e manteve em depósito em terreno próximo à sua residência parte das porções de maconha, as quais seriam destinadas à comercialização.

De acordo com o Ministério Público, policiais militares, em patrulhamento de rotina pelo local dos fatos, avistaram o denunciado. Ao notar a viatura, BRUNO estranhamente mudou a direção, o que motivou a sua abordagem. O imputado trazia consigo, no bolso da bermuda, 01 (uma) porção de cocaína, na forma de crack, com peso líquido total de 0,87 g (lacre nº 0036788) e 01 (uma) porção de maconha, com peso líquido de 1,63 g (lacre nº 0036786), sobre as quais o denunciado disse que consumiria a cocaína e venderia a maconha por R\$ 30,00 (trinta reais). Com BRUNO havia, também, R\$ 10,00 (dez reais) em dinheiro e um aparelho de telefone celular. Indagado sobre haver mais drogas em sua casa, o denunciado disse aos policiais que guardava e tinha em depósito maconha no terreno em frente à sua residência. Os agentes públicos direcionaram-se ao local indicado e localizaram, em meio à vegetação, 03 (três) porções, acondicionadas em forma de tabletes, de maconha, com peso líquido de 184,44 g (lacre nº 0036787). BRUNO disse que comprou as referidas porções de maconha por R\$ 300,00 (trezentos reais) e as venderia para um rapaz que iria buscá-las por R\$ 700,00 (setecentos reais), o que ratificou em solo policial (fl. 06).

Em audiência de custódia realizada aos 21 de julho de 2022, a prisão em flagrante do denunciado foi convertida em preventiva (fls. 71/73).

Notificado, o réu apresentou defesa prévia, reservando-se no direito de se manifestar sobre o mérito após a instrução processual e requereu a concessão da justiça gratuita (fls. 125/128).

Por decisão de fls. 151/155, houve o recebimento da denúncia, bem como foi designada audiência de instrução, debates e julgamento, foi determinada a citação do acusado, bem como foi concedida a justiça gratuita.

O réu foi citado (fl. 173) e compareceu na audiência.

Em audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas as testemunhas, e, ao final, interrogado o acusado. Não houve requerimento de diligências e a instrução foi encerrada.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu, nos termos da denúncia.

A defesa, por seu turno, suscitou teses benéficas ao acusado, em especial, a ilicitude da prova e a desclassificação da conduta inicialmente imputada ao réu para a figura prevista no art. 28 da Lei de Drogas. Em caso de condenação pelo tráfico de drogas, pleiteou a aplicação da pena abaixo do patamar mínimo, com aplicação da causa de diminuição prevista no art. 41 da Lei de Drogas, fixando-se do regime inicial mais brando.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente, anoto que a alegação de nulidade não pode ser acolhida.

Isso porque, tratando-se efetivamente de flagrante, qualquer pessoa do povo poderia ter feito a observação dos fatos e realizado a prisão, sendo cediço que era um dever da polícia agir nesse sentido (art. 301, CPP).

Assim, agiram acertadamente os policiais militares realizando a prisão em flagrante quando constatarem a prática do tráfico de entorpecentes, posteriormente conduzindo o réu à autoridade policial competente, que cumpriu as disposições legais, convalidando a ação dos milicianos.

Nada existe, portanto, de irregular ou ilícito.

Frise-se que não se tratou de mera abordagem ocasional do acusado, já que, segundo se extrai dos depoimentos, os policiais militares abordaram o réu porque ele estava em atitudes suspeitas, uma vez que caminhava pela via pública regularmente e, ao avistar a viatura, mudou a direção, sem qualquer justificativa plausível, empreendendo fuga, tendo, após a abordagem, confessado o tráfico de drogas.

Nesse contexto, tratando-se de situação de fundada suspeita do cometimento do delito de tráfico de entorpecentes, a atuação dos policiais militares encontra-se revestida de legalidade, nos termos do artigo 240, § 2º, e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal.

A despeito do precedente invocado pela defesa técnica em sede de alegações finais, do C. Superior Tribunal de Justiça, não é o entendimento que prevalece, tanto na jurisprudência dos Tribunais de Justiça quanto na jurisprudência do próprio STJ,

senão vejamos:

"PROCESSO PENAL. Nulidades não ocorridas. Flagrante lavrado pela autoridade competente. Atuação dos integrantes da guarda municipal limitada as circunstância da flagrância do crime. Possibilidade. Preliminares rejeitadas" (TJSP. Apelação nº 0016883-47.2011.8.26.0451. 16ª Câ. de Direito Criminal. Rel. Des. Newton Neves. Julgado em 29/01/2013).

"APELAÇÃO CRIME - CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, LEI 11.343/2006)- PRELIMINARES - NULIDADE DAS PROVAS E CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO EM RAZÃO DA VIOLAÇÃO DO ART. 144 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PELA GUARDA MUNICIPAL QUE TERIA, EM TESE, ATUADO EM EXERCÍCIO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO - INOCORRÊNCIA - FUNDADA SUSPEITA DE COMETIMENTO DE INFRAÇÃO PENAL - LEGITIMIDADE DE ATUAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS - ART. 244 DO CPP - ESTADO DE FLAGRÂNCIA CONFIGURADO - CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS NA MODALIDADE GUARDAR - DELITO PERMANENTE - INTELIGÊNCIA DO ART. 301 DO CPP - PRECEDENTES [...]" (TJ/PR - APL 1362956-0, Rel. Renato Naves Barcellos, 4ª Câmara Criminal, Julgamento de 23/07/2015, DJe de 01/09/2015)

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DAS PENAS. INAPLICABILIDADE DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS. REGIME FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. NÃO CABIMENTO. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS. 1. [...]. Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dandolhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP Rel. Min. Moura Ribeiro j. 27.05.14; RHC 45.173/SP Rel. Min. Jorge Mussi j. 26.05.14 e HC 109.105/SP Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima j. 23.02.10). 3. [...]"

Observe-se também que eventuais irregularidades ocorridas durante o inquérito não implicam em nulidade do processo. A esse respeito, confira-se o habeas corpus nº 0069078-82.2003.8.26.0000. TJSP. Rel. Des. Sinésio de Souza. 4ª Câ. Dir. Crim. Registrado em 12.02.2004.

Diante disso e não se constatando a ocorrência de qualquer prejuízo ao réu, hipótese única que autorizaria a decretação de nulidade (art. 563 do Código de Processo Penal), fica refutada a preliminar e passo à análise do mérito.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitativa está comprovada: pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01/02); pelo boletim de ocorrência (fls. 35/37); pelo auto de exibição/apreensão (fls. 39/40); pelos laudos periciais (fls. 96/98 e 133/149); bem como pelos depoimentos colhidos durante a instrução processual.

A autoria é certa e recai sobre o acusado.

A testemunha Carlos Miguel da Silva, policial militar, disse em juízo que estava em patrulhamento quando o acusado caminhava na calçada. Relatou que quando avistou a viatura rapidamente atravessou a rua em sentido a uma árvore. Informou que resolveram fazer a abordagem. Disse que na busca pessoal foram encontradas no bolso do réu duas porções de drogas. O réu, na ocasião, explicou que a cocaína era para uso e a maconha para a venda. O acusado relatou que defronte a sua residência em uma área de vegetação tinha mais uma porção de maconha de 200,0 gramas, que estava aguardando outra pessoa buscar. Alegou que o acusado informou que teria pago o valor de R\$ 300,00 na maconha escondida e que iria vendê-la por R\$ 700,00. Disse que na abordagem tinha R\$ 10,00 com o acusado. Negou ter abordado mais de uma pessoa. Relatou que a abordagem foi na rua Denúncio David próximo ao nº 696, pois o acusado tinha atravessado a via quando foi abordado. Afirmou que não realizaram diligência no 696, apenas na residência do réu no parque imperial. Explicou que defronte a residência tinha um terreno, no qual foi encontrado o entorpecente. Afirmou que o acusado foi até o local com os policiais, que acionaram o canil. Por

fim, disse que o entorpecente estava defronte a residência e que o local foi indicado pelo acusado.

A testemunha Gabriel Fernando Diomázio Figueira disse em juízo que estava em patrulhamento no bairro imperial quando na rua Denúncio David próximo ao nº 696, avistaram o acusado que com a presença da viatura mudou a direção chamando a atenção dos policiais. Relatou que abordaram Bruno, que na busca pessoal foram localizadas duas porções de entorpecentes (maconha e cocaína). Ainda, informou que o acusado disse que a porção de cocaína era para seu uso, mas que a maconha iria vender no valor de R\$ 30,00. Na sequência disse que o acusado relatou que em frente a sua residência, na vegetação teria escondido 200,0 gramas de maconha para vender a uma pessoa desconhecida no valor de R\$ 700,00, pois teria pago R\$ 300,00. Afirmou que se deslocaram até a residência, mas que nada de ilícito foi encontrado. Ademais, disse que acionaram o canil e no local indicado pelo réu (vegetação) foi encontrado o entorpecente, sendo três tijolos pequenos de maconha. Disse que foi dada voz de prisão. Negou que mais alguém tenha sido abordado. Narrou que posteriormente uma equipe informou que tinha uma denúncia de tráfico de drogas naquela localidade, mas que desconheciam o indivíduo. Negou que tenha realizado alguma diligência no nº 696. Afirmou que questionaram o indivíduo, a qual relatou que não teria nada em sua casa, mas sim no terreno. Alegou que o réu forneceu o endereço espontaneamente.

Interrogado em juízo, o réu disse que os policiais não o pegaram na rua. Aduziu que estava fumando na casa de seus amigos. Afirmou que também usa cocaína. Relatou que seus amigos estavam usando maconha. Disse que havia sete pessoas dentro da casa de seus amigos. Aduziu que os policiais desceram e abordaram todos que estavam dentro da casa. Afirmou que tinha maconha no seu bolso. Relatou que a polícia achou a maconha no seu bolso. Disse que a polícia ameaçou de prender a sua mãe e o seu pai. Alegou que se sentiu pressionado. Relatou que tinha maconha perto da sua casa. Aduziu que a cocaína não é sua. Disse de onde comprou a maconha. Disse que entregou o traficante. Relatou que o policial ia deixá-lo embora se falasse que iria vender a maconha. Aduziu que tinha passagem na polícia. Relatou que tinha maconha. Alegou que a cocaína em forma de crack era da casa dos seus amigos. Afirmou que os policiais que foram ouvidos na audiência lhe abordaram. Disse que os policiais mentiram. Relatou que não vende entorpecente. Aduziu que nunca vendeu entorpecente. Relatou que, quando vai a festa, paga a entrada para seus amigos e pega droga para eles usarem, porém pede para que eles paguem depois. Aduziu que "tiro" é cocaína. Afirmou que o mesmo indivíduo que vende a maconha também vende a cocaína. Disse que tinha contato do indivíduo que tinha entorpecente. Afirmou que não reconhece a foto que aparenta mostrar a cocaína. Alegou que não se recorda das fotos contidas nos autos. Disse que está desempregado.

Pois bem, com base nos depoimentos e nos laudos periciais, fica patente a responsabilidade penal do réu pelo crime de tráfico de drogas.

É cediço que no processo penal por tráfico, normalmente, a prova acusatória consubstancia-se em depoimentos de policiais, civis ou militares, ou agentes penitenciários que efetivam a apreensão da droga.

E presume-se regular a atuação de agentes públicos investidos no cargo para segurança de todos, pois seria paradoxal que o Estado atribuisse a uma pessoa a execução do ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas desmerecesse sua palavra.

É o raciocínio que mais se coaduna com a realidade das coisas, aplicado na jurisprudência em geral, tanto no Superior Tribunal de Justiça (REsp 151.150-SC, Rel. Min. José Dantas, j. 7.4.98) como no Supremo Tribunal Federal (HC 74.608-0-SP, Rel. Min Celso de Mello, j.18.2.97; HC 76.381-5-SP, Rel. Min Carlos Velloso, j. 16.6.98; HC 87.662-PE, Rel. Min Carlos Britto. J.5.9.06).

Nesse sentido, ainda:

"VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais-especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualifica-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, poder dever de ofício, da repressão penal.- O depoimento testemunhal do agente

policial somente perderá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar- tal como ocorre com as demais testemunhas- que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.

Doutrina e jurisprudência." (HC 73.518-5 SP, Rel. Min. Celso de Mello, j.26.3.96).

No caso dos autos, os policiais relataram, em essência, a apreensão das drogas na posse do réu, na ocasião em que este se deslocava pela via pública, assim como em um terreno baldio, após informação do próprio acusado de que guardava drogas lá.

Confrontados os elementos de prova, afigura-se fidedigno o relato dos agentes públicos, que não teriam motivo para incriminar pessoas desconhecidas, conferindo-se, pois, valor probatório aos depoimentos dos policiais militares.

De resto, não é razoável supor cometimento de denúncia caluniosa, servindo as unidades de tóxicos como instrumento de ilícito contra a Administração da Justiça.

Ainda, o próprio réu confessou em solo policial ser traficante de drogas, enfatizando que "(...) disse que iria vender a porção de maconha por R\$ 30,00, para ver se o liberavam (...) realmente disse aos militares que tinha comprado a maconha por R\$ 300,00 e iria vender para um cara por R\$ 700,00, pois tinha tratado com o mesmo (...)" (fl. 06).

Como se não bastasse, foram localizadas inúmeras conversas entre o acusado e seus parceiros e clientes do tráfico.

Entre as principais, que evidenciam a contumácia do denunciado, revelando ser ele adquirente e vendedor de drogas, destaco as seguintes:

"Andrei: Pode da um salve?

Se ele fizer 2500 200 bala

Nois busca segunda" (fl. 140).

"Réu: Nossa tô brizado fumei um da hora agora

Luana: Queria

kkk

Réu: Então dá pra salva kk" (fl. 142 - destaquei).

"Réu: Aii salva eu naquela mueda fw

Te dou uns dro

Fabinho: Vou compra cerveja

Réu: Cuzao eu preciso desse dinheiro pra outra coisa

Tendeo por isso te fortaleço no po" (fl. 143 - destaquei).

"Fabinho: Tem 20 daquele pó bom ai

Slv eu

Réu: Fii o Man tá trazendo

Fabinho: Sério quanto tem para chegar

Ai na sua casa" (fl. 144 - destaquei).

Desse modo, in casu, o modo em que estava acondicionado o entorpecente e toda a quantidade partilhada da droga (01 porção de crack, com peso de 0,87 g, 01 porção de maconha, com peso de 1,63 g, mais 03 porções de maconha, com peso de 184,44 g), o fato de ter sido localizado dinheiro em pequena monta (R\$ 10,00) com o réu, sem explicação plausível tampouco comprovação de sua origem lícita, além do fato de as testemunhas terem relatado em juízo a recalcitrância do denunciado em traficar drogas, somado à confissão do réu em solo policial, e por fim, às inúmeras mensagens por ele trocadas com vistas à mercancia de entorpecentes, levam à inexorável conclusão de que toda a droga era mesmo destinada ao tráfico, sendo incogitável afirmar que destinava-se ao consumo pessoal do réu.

Nesse diapasão, o conjunto probatório amalhado nos autos é robusto a demonstrar a conduta dolosa do réu.

Importante ressaltar que a configuração do tráfico de entorpecentes prescinde da demonstração de atos de mercancia, bastando tão somente a constatação de uma das múltiplas ações previstas no tipo penal, informadas com o escopo final de entregar a droga para venda e consumo alheio.

A respeito:

"Tráfico de entorpecentes - Agente que traz consigo substância estupefaciente -

Desnecessidade de flagrância na prática de oferta gratuita ou de venda -

Caracterização. Para a realização do tipo penal previsto no art. 33 da Lei n.

11.343/06, não se exige estado de flagrância na prática de qualquer ato indicativo de oferta gratuita ou de venda da substância entorpecente, uma vez constar dentre os núcleos verbais ali relacionados aquele de 'trazer consigo'." (TJ-SP - APL: 00666514620128260114 SP 0066651-46.2012.8.26.0114, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 30/01/2014, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 03/02/2014 - grifei).

No caso dos autos, o réu foi autuado em flagrante portando crack e maconha, e também na posse da maconha que havia escondido em um terreno baldio, estando, portanto, devidamente caracterizado o tráfico de entorpecentes.

A negativa do réu em juízo cai por terra, revelando-se como verdadeiro subterfúgio para tentar isentar-se de sua responsabilidade criminal pelos fatos.

Portanto, o conjunto probatório coligido aos autos é suficientemente harmônico e coeso a ponto de legitimar o decreto de condenação do réu pelo delito de tráfico de drogas, não sendo o caso de aplicação do princípio in dubio pro reo, nem mesmo para desclassificar a conduta tal como almejado pela defesa técnica.

Cabe destacar que o fato de o réu também ser usuário de drogas não é incompatível com a traficância, especialmente porque, muitas vezes, o usuário trafica para poder sustentar seu próprio vício.

Desse modo, ante a condenação pelo crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006, passo a dosar a pena, atendendo ao método trifásico.

Na primeira fase de aplicação da pena, analisadas as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal, bem como o relativo ao art. 42 da Lei 11.343/06, denoto que o réu agiu com culpabilidade dentro da normalidade, nada havendo a desabonar sua conduta social, sendo que pouco se colheu a respeito de sua personalidade.

O motivo do crime, ao que se percebe, é aquele próprio do tipo em análise, qual seja, desejo de obtenção de lucro fácil mediante a disseminação do uso de drogas. Não se depreende dos autos circunstâncias e consequências a importarem maior gravidade da conduta criminosa.

O réu ostenta maus antecedentes criminais, ante as condenações definitivas nos processos 0000328-75.2019.8.26.0482 - fl. 61 - reincidente, e 0008633-87.2015.8.26.0482 - fl. 62 - reincidente. Para se evitar bis in idem, ficarão ambas as condenações para serem valoradas exclusivamente na fase seguinte, pois caracterizadoras de reincidência.

O comportamento da vítima não incide na espécie, já que cometido o delito em face da coletividade (saúde pública) como um todo.

Ainda, a natureza e a quantidade das drogas impõem maior reprovabilidade na conduta do réu, pois foram apreendidos nada menos que 01 porção de crack, com peso de 0,87 g, 01 porção de maconha, com peso de 1,63 g, mais 03 porções de maconha, com peso de 184,44 g, que seriam comercializadas pelo denunciado, sendo, pois, números expressivos, que destoam do que é comumente verificado, valendo destacar a potencialidade lesiva da conduta perpetrada, visto que as drogas eram dissemináveis a enorme quantidade de usuários. Além disso, tem-se que houve apreensão de crack, droga esta conhecida pelo seu alto poder de destruição social. Assim, necessária, no caso concreto, a valoração negativa nesta fase da dosimetria penal.

Considerando que são oito circunstâncias judiciais, entendo que na primeira fase de fixação, a pena deve ser acrescida de 1/8 para cada circunstância judicial negativa, observando que a fração deve ser calculada sobre o intervalo da pena (pena máxima - pena mínima). Desse modo, observa-se um critério lógico, de que não havendo circunstâncias negativas, a pena-base fica no mínimo. Por outro lado, diante da existência de circunstâncias judiciais negativas, a pena-base vai crescendo, proporcionalmente, até o máximo permitido pelo tipo penal.

Tal critério encontra respaldo tanto na jurisprudência do TJ/SP, como do STJ, como se vê no trecho abaixo, (extraído do acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do TJ/SP, no julgamento da Apelação Criminal nº 0003469-93.2017.8.26.0346):

Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo

penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. 8. No caso, considerando o intervalo entre a pena mínima e a máxima do crime de homicídio qualificado, que corresponde a 18 anos, revela-se proporcional a elevação de 2 anos e 3 meses por vetorial desabonadora e, portanto, não se infere qualquer excesso na fixação da básica em 18 anos de reclusão. 9. Writ não conhecido. (HC 590.354/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020). (g.n.)

Assim, fixo a pena-base acima do patamar mínimo legal, em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência, ante as condenações definitivas nos processos 0000328-75.2019.8.26.0482 - fl. 61 - reincidente, e 0008633-87.2015.8.26.0482 - fl. 62 - reincidente. De outro lado, incide a atenuante da confissão espontânea (em solo policial).

Desse modo, por serem preponderantes, compenso a atenuante em comento com a agravante da reincidência em relação à condenação no processo 0000328-75.2019.8.26.0482 - fl. 61 - reincidente. Remanesce a agravante da reincidência em face da condenação no 0008633-87.2015.8.26.0482 - fl. 62 - reincidente, razão pela qual agravo a pena em 1/6, fixando a pena intermediária do réu em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena.

Aqui, ressalta-se que o réu não faz jus ao benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, pois como mencionado acima, é multirreincidente.

Também, rechaça-se a pretensão da defesa técnica de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 41 da Lei de Drogas, visto que o réu não colaborou com a investigação policial e o processo criminal, na medida que não identificou, por exemplo, seus fornecedores, e ainda mentiu em juízo negando a traficância, aduzindo ser apenas usuário de entorpecentes.

Assim sendo, torno definitiva a pena do réu no patamar de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Proporcionalmente à pena privativa de liberdade aplicada, fixo a pena de multa em 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, em seu valor mínimo legal, por não haver, nos autos, provas reveladoras de uma maior capacidade econômica por parte do réu.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, a teor do art. 33, § 3º, do Código Penal. Não obstante a pena aplicada seja inferior a oito anos, o art. 33, § 3º, do CP, determina que "a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código", e, no presente caso, está-se diante de réu multirreincidente, com nada menos que duas condenações com trânsito em julgado, todas por tráfico de drogas, o que revela sua alta periculosidade para a sociedade, pois nítida a intenção de continuar a delinquir mediante a disseminação de entorpecentes, em franco prejuízo à saúde pública. Além disso, no presente caso, destaca-se que a natureza e quantidade das drogas destoou do normal para a espécie delitativa, sendo de se considerar que o réu foi autuado portando crack e maconha, de maneira a tornar ainda mais reprovável sua conduta. Incompatível, pois, a fixação de regime mais brando.

Tendo em vista o montante da pena aplicada, é incabível a substituição (art. 44, CP) ou mesmo a suspensão condicional da pena (art. 77, CP).

Ante o exposto e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu BRUNO RANIELLE FORTUNATO, já qualificado nos autos, a cumprir, em regime inicial fechado, a pena privativa de liberdade consistente em 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, bem como a pagar 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa, em seu valor mínimo legal, dando-o como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade, pois as condições que levaram à sua prisão ainda estão presentes, sendo a sua custódia imperativa para o resguardo da ordem pública. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a

periculosidade do réu é idônea para amparar a custódia cautelar de modo a assegurar a ordem pública. No caso, a gravidade em concreto do delito impõe a necessidade da segregação cautelar. Rememore-se que o réu é multirreincidente, ostentando duas condenações com trânsito em julgado, todas por tráfico de entorpecentes, e ainda foi autuado nos autos em testilha em flagrante com o objetivo de disseminar novamente o tráfico de drogas, sendo apreendido com nada menos que 01 porção de crack, com peso de 0,87 g, 01 porção de maconha, com peso de 1,63 g, mais 03 porções de maconha, com peso de 184,44 g. Assim, se for colocado em liberdade, haverá sério risco à ordem pública, ainda mais porque não ficou evidenciado nos autos outros indivíduos que também compactuam da mesma conduta do denunciado (v.g., seus fornecedores).

Tendo em vista que o réu está preso cautelarmente por este processo, recomendo-o na prisão em que se encontra, encaminhando-se cópia desta sentença ao ilustre Diretor do estabelecimento prisional.

Deixo de fixar indenização mínima, tal qual consta no art. 387, IV, do CPP, por não ser tal determinação compatível com a natureza difusa das vítimas.

Também deixo de aplicar o disposto no § 2º do art. 387 do CPP, acrescido pela Lei nº 12.736/12, por entender que tal norma é inconstitucional, uma vez que viola o Princípio da Individualização das Penas.

Além disso, decreto o perdimento dos bens apreendidos, no caso, R\$ 10,00 (em espécie) e aparelho celular marca motorola (lacre 020430), o que faço com fulcro no art. 91, II, alíneas "a" e "b", do Código Penal, devendo ser revertidos diretamente ao Funad (art. 63, § 1º, da Lei 11.343/2006).

Finalmente, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e da taxa judiciária, nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei nº 11.608/03; ficando suspensa a exigibilidade do pagamento, em razão da justiça gratuita (já concedida - fl. 153). Anote-se.

Em caso de recurso, expeça-se guia de execução provisória.

Transitada em julgado, determino as seguintes providências:

- 1) Atualize-se o histórico de partes;
- 2) Comuniquem-se o IIRGD e o Juízo Eleitoral;
- 3) Expeça-se guia de execução definitiva ou, sendo o caso, ofício de aditamento à guia de execução;
- 4) Encaminhe-se à Senad a relação dos bens apreendidos, declarados perdidos em favor da União, indicando, quanto ao celular, o local em que se encontra e a entidade ou o órgão em cujo poder esteja (art. 63, § 4º, da Lei 11.343/2006);
- 5) Expeça-se Guia de Recolhimento da União-GRU, UG 200246, Gestão 00001, código 20201, relativamente ao depósito judicial de fl. 95, e a encaminhe por ofício ao Banco do Brasil para recolhimento, comunicando à Senad, por meio do e-mail cdc.funad@mj.gov.br.

Sentença publicada nesta data, com a liberação nos autos digitais. Dispensa-se o registro, na forma do artigo 72, § 6º, das Normas da Corregedoria Geral de Justiça. Intimem-se.

Presidente Prudente-SP, 27 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA